



综合立法

11 月 30 日第 1619/2012 号皇家法令,批准了规范计费义务的条例。

财政和公共行政部
“BOE”号码。2012 年 12 月 1 日第 289 条
参考:BOE-A-2012-14696

指数

序言.....	4
文章.....	6
第 1 条 批准规范计费义务的条例。	6
第 2 条 某些金融业务的合理性。	6
第三条 旅客增值税退税合作单位的经营条件。	6
过渡性规定.....	7
第一条过渡性规定。根据 12 月 18 日第 2402/1985 号皇家法令以及 11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令批准的计费义务监管条例授予的授权的有效性。	7
第二条过渡性规定。合作实体在旅客制度下增值税退税中所应用的退税表的有效性。	8
废除条文.....	8
单一的贬义条款。监管废除.....	8
最终条款.....	8
第一个最终条款。能力称号。	8
第二个最终条款。纳入欧盟法。	8
第三项最终规定。发展师资队伍。	8
第四项最终规定。生效。	8
规范发票义务的规定.....	9

官方国家公报
综合立法

初步标题。记录操作的义务.....	9
第一条 出具、交付和保存业务证明文件的义务。	9
标题 I. 为增值税目的记录操作的义务...	9
第一章 发票开具情况.....	9
第二条 开具发票的义务。	9
第 3 条. 开具发票义务的例外情况.....	10
第四条 简易发票。	11
第五条 收件人或第三方遵守开具发票的义务.....	12
第二章。发票要求.....	13
第六条 发票内容.....	13
第七条 简易发票的内容。	15
第八条 发票开具方式。	16
第九条 电子发票。	17 号
第十条 电子发票的真实性、完整性。	17
第十一条 开具发票的期限。	17
第十二条 发票所用的币种和语言。	17
第 13 条 概括发票.....	18
第十四条 发票副本。	18
第 15 条. 更正发票。	18
第 16 条. 记录制度运作情况的义务的特殊性 税务特价。	19
第三章。发票汇款.....	20
第十七条 发送发票的义务。	20
第 18 条. 发送发票的截止日期.....	20
第四章。保存发票和其他文件.....	20
第十九条 保存发票和其他文件的义务。	20
第二十条 发票和其他文件的保存形式。	21
第二十一条 以电子方式保存发票和其他文件。	21
第二十二条 发票及其他文件的保存地点。	21
第二十三条 税务机关查阅发票和其他文件。	22
第五章 其他规定.....	22
第二十四条 计费争议的解决。	22

官方国家公报
综合立法

第二章。出于其他税收和其他领域的目的而提供的文件义务.....	22
第 25 条. 第一章规定的适用.....	22
第 26 条 记录税收业务的义务的特殊性 自然人的收入。	22
附加条款.....	23
第一个附加条款。其他领域的计费职责.....	23
第二项附加规定。加那利间接一般税和生产税， 休达和梅利利亚市的服务和进口。	23
第三附加条款。对某些电能输送进行计费。	23
第四条附加规定。对代表他人并作为调解人的旅行社提供的某些服务开具发票。	24
第五条附加规定。参考规范义务的条例 11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令批准的计费。	25
第六条附加规定。国家能源委员会以特殊制度下的电能分销商和生产商或其代表的名义并代表其开具发票.....	25
第七条附加规定.....	26
过渡性规定.....	26
第一条过渡性规定。发票开具或保存的通知 第三.....	26
第二条过渡性规定。替换或交换发票的替代文件。	27

合并文本 最后修改时间:2023 年 12 月 6 日

在增值税和发票领域,规范该事项的社区法规是在 2001 年 12 月 20 日理事会指令 2001/115/EC 批准后制定的,该指令修改了 2001 年 12 月 20 日的第 77 号指令/理事会法规 388/EEC 1977 年 5 月 17 日关于统一成员国有关数量税的法律企业-增值税共同制度:统一税基第六指令。这些修改旨在协调和简化增值税领域发票的开具。

就其本身而言,2006 年 11 月 28 日关于增值税共同制度的理事会指令 2006/112/EC 已取代 1977 年 5 月 17 日理事会指令 77/388/EEC。

然而,向欧盟成员国提供的仍然大量的选择意味着它们所维护的关于计费的内部法规尚未达到期望的协调或近似程度。

不同成员国立法之间的差异以及共同体指令未规范的某些差距的存在,导致了 2010 年 7 月 13 日第 2010/45/EU 号指令的批准,该指令修改了 2006 年指令。/112/EC 关于增值税共同制度,关于发票规则,必须先将其转化为成员国的国内法律秩序 2013 年 1 月 1 日。

除了确保内部市场的正常运作外,这一最新指令所追求的主要目标是减轻纳税人的行政负担,确保纸质发票和电子发票之间的平等待遇,促进经济交易并有助于提高纳税人的法律确定性。经济主体应用管辖该事项的法规。

在内部法规方面,11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令第一条批准的规范计费义务的法规,将规则、条件和其他法规纳入了我们的增值税税收法律制度。第六指令中规定的发票,由于经理事会指令 2001/115/EC 批准而在其中引入的修改,上面提到的 2001 年 12 月 20 日。

该皇家法令的第 1 条包含了 2010/45/EU 指令中关于计费的修改,通过批准一项规范该领域义务的法规,该法规取代了 1496 号皇家法令第一条所批准的计费法规。/2003。除第 1 条批准的条例外,皇家法令还包括另外两项条款、两项过渡性条款、一项废除条款和四项最终条款。

皇家法令第 2 条包括一系列方便更新的规定,涉及某些出于税收目的的金融业务的证明文件的方式,这些规定目前包含在已废除的皇家法令 1496/2003 的第三条中。

就其本身而言,皇家法令第 3 条是指根据第 117 条的规定,对旅行者制度下增值税返还合作实体的经营条件进行监管规定。第 37/1992 号法律之三 12 月 28 日,关于上述税收。

第一条过渡性规定规定了被废除的法规规定的计费制度转移到批准的新法规的条件,特别详细说明了根据该法规的规定授予的各种授权的过渡制度。以及 12 月 18 日第 2042/1985 号皇家法令。

官方国家公报

综合立法

就其本身而言,第二个过渡性条款维持了本皇家法令第 3 条中提到的合作实体所应用的退货表的有效性,直至其新规定出台。

通过单一废除条款,11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令批准的规范计费义务的条例以及上述皇家法令的第三条和单一过渡条款均被明确废除。

其中包括四项最终规定。第一个最终条款确定了管辖权;第二个最终条款考虑遵守将 2010 年 7 月 13 日的第 2010/45/EU 号指令纳入法律体系的义务,第三个最终条款确立了财政和公共行政部长制定皇家法令的权力最后,第四项最终条款规定了皇家法令的生效。

对于第1条批准的法规,其遵循与被废止的法规相同的体系,并纳入和发展了2010/45/EU指令引入的新规定。同样,考虑到其延期,继续维护一个文章索引被认为是适当的,该索引可以快速定位和系统地定位上述法规的规则。

已批准的法规引入的主要新特点如下:

为了给企业主或专业人士提供更大的法律确定性,明确了必须适用上述条例中规定的计费规则的情况。

作为开具发票义务的一个新颖之处,规定在某些金融和保险服务的情况下不需要此类义务,除非所述业务被理解为在税收适用境内进行,或在欧盟的另一个成员国,并且受到约束且不被豁免。

为了建立上述指令 2010/45/EU 所标志的统一计费系统,并促进和便利中小企业以及专业人员的运营,建立了一个计费系统。基于两种类型的发票:完整或普通发票和简化发票,取代了所谓的票据。

简化发票的内容比完整发票或普通发票少,并且,除一些例外情况外,可以由有义务开具的人选择开具,当其金额不超过 400 欧元时,包括增值税(如果适用)。纠正发票或当其金额不超过 3,000 欧元时,包含增值税,并且在后一种情况下,它涉及传统上的假设之一授权开具票据以代替发票。

同样,新的发票规定对电子发票起到了决定性的推动作用,实现了社区指令设定的目的,在纸质发票和电子发票平等对待的原则下,作为降低成本和提高公司竞争力的工具。

建立了电子发票的新定义,即满足条例本身规定的要求、以电子格式开具和接收的发票。

另一方面,正如上述 2010/45/EU 指令所回顾的那样,纸质或电子发票必须反映其记录的操作的实际情况,并且应纳税人在其整个有效期内保证这种确定性。 ,如果没有这一要求,可能会给企业主或专业人士带来新的行政负担。

这样,纳税人将能够通过其业务或专业活动的日常管理控制来保证其开具或保存的发票的真实性、完整性和易读性。

因此,纸质发票和电子发票之间的这种平等待遇扩大了纳税人以电子方式开具发票的可能性,而无需使用特定技术。

官方国家公报

综合立法

但为了保障已经使用电子数据交换 (EDI) 和高级电子签名的应税主体的法律安全,《条例》明确承认这些技术不再是强制性的,但保证了来源的真实性和信息的完整性。电子发票的内容。同样,出于上述目的,纳税人可以在使用之前继续向国家税务总局通报他们认为能够保证上述条件的手段,以便在适当的情况下通过该手段进行验证。

最后,根据 2010/45/EU 指令建立的协调一致,规定了针对某些共同体内部交付的商品或服务开具发票的截止日期。同样,为了促进对纳税人的行政管理,对其他商人或专业人员进行的所有境内和跨境业务适用相同的期限被认为是适当的。该截止日期也会影响汇总发票。

据此,根据财政和公共行政部长的提议,经国务委员会同意,并经部长会议2012年11月30日会议审议,

我有:

第 1 条批准规范计费义务的条例。

规范计费义务的法规已获得批准,其文本插入本皇家法令下方。

第 2 条某些金融业务的合理性。

1. 证券收购的合理性可以通过介入公证人发布的公开文件或通过金融实体或投资服务公司 (如适用) 发布的文件 (包括所有操作数据) 来证明。

收购具有隐性绩效的金融资产,以及其他具有显性绩效的金融资产,在转移、摊销或偿还时必须扣缴的,将按照企业税条例第六十一条的规定确定。经 7 月 30 日第 1777/2004 号皇家法令批准,以及经皇家法令批准的《个人所得税条例》第 92 条439/2077,3 月 30 日。

2. 信贷机构开展的业务的费用和扣除可以通过记录发票数据 (编号和系列除外) 的实体出具的文件、摘录或收费单来证明其合理性。

第三条旅客增值税退税合作单位的经营条件。

由国家税务总局授权的实体作为合作实体参与第 117 条所述退税程序的条件由财政和公共行政部部长决定。法律之三 37/ 1992 年 12 月 28 日,关于增值税,涉及增值税第 21.2.o 条规定的旅行者制度下的退税程序上述第 37/1992 号法律。

官方国家公报

综合立法

第一条过渡性规定。根据 12 月 18 日第 2402/1985 号皇家法令以及 11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令批准的计费义务监管条例授予的授权的有效性。

1. 在被明确撤销之前,它们将一直有效:

a) 根据 12 月 18 日第 2402/1985 号皇家法令第 2 条第 2 节字母 d) 授予的授权,该法令规定了商人和专业人士开具和交付发票的义务,并根据字母 d) 授予授权)经皇家法令第一条批准的规范计费义务的条例第 3 条第 1 节国家税务总局税务管理司11月28日第1496/2003号关于不开具发票的问题

b) 根据 12 月 18 日第 2402/1985 号皇家法令第 9 条第 3 节第二款授予的授权,该法令规定了商人和专业人士开具和交付发票的义务,并根据第 1496/2003 号皇家法令第一条批准的计费义务条例第 13 条 4 11月28日,国家税务总局税务管理司提出,对于未注明更正发票的,只需简单确定更正发票所指期限即可。

c) 国家税务总局根据 11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令第一条批准的计费义务条例第 18 条第 1 款 c) 款授予的授权,规定:授权要素符合本皇家法令批准的计费义务条例第 10 条的规定。

2. 根据 12 月 18 日第 2402/1985 号皇家法令第 4 条第 1 节授予的授权,该法令规定了国家税务局税务部门向商人和专业人士开具和交付发票的义务管理机构,用于非寄售接收者的数据。

3. 国家税务总局税务部门授予的授权,发票不包括第 1496 号皇家法令第 1 条批准的计费义务条例第 6 条第 1 节中包含的所有内容2003年11月28日起,依照上述条例第六条第七款、第八款的规定,自第一日起失效2013 年 1 月,但批准开具的发票在任何情况下都包含以下内容:发票开具日期、开具义务人的身份、所交付货物或所提供服务的类型标识以及税率或允许计算税率的数据,只要没有明确撤销,这些数据将继续有效。

4. 国家税务总局税务管理司根据 12 月 18 日第 2402/1985 号皇家法令第 4 条第 2 节字母 n) 授予的授权,该法令规定了开具和交付发票的义务:是商人和专业人士负责签发替代文件,以及国家税务局税务部门授予的授权。税务局根据 11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令第 1 条批准的计费义务条例第 4 条第 1 节字母 ñ) 签发发票替代文件根据皇家批准的计费义务条例第 4 条第 3 节的规定,授权开具简化发票法令,在被明确撤销之前一直有效。

官方国家公报

综合立法

第二条过渡性规定。合作实体在旅客制度下增值税退税中所应用的退税表的有效性。

只要财政和公共行政部长决定调整本皇家法令第 3 条中提到的授权实体的运营条件,授权实体必须适用的回报表将继续有效。作为合作实体,根据 12 月 28 日第 37/1992 号法律第 21 条第 2 条规定的旅行者制度,介入退还增值税的程序,国家税务总局2003年2月24日决议确定了增值税法。

单一的贬义条款。监管废除。

本皇家法令生效后,以下内容将被废除:

a) 监管计费义务的条例,经 11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令第一条批准,其中批准了监管计费义务的条例,并修改了增值税条例。

b) 11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令的第三条和单一过渡条款,批准了规范计费义务的条例并修改了增值税条例。

第一个最终条款。能力称号。

该皇家法令是根据《宪法》第 149.1.14.^a 条的规定颁布的,该条规定国家对一般财政事务拥有专属管辖权。

第二个最终条款。纳入欧盟法。

该皇家法令包含适用于西班牙法律中计费义务的法律制度,符合欧洲法规的规定,其中纳入了 2010 年 7 月 13 日指令 2010/45/EU 的规定,该指令修改了指令 2006/ 112/EC 关于增值税共同制度以及发票规则,以便在联盟内部实现协调欧洲有关电子发票等方面的规则简化了税收规则,以改善内部市场的运作。

第三项最终规定。发展师资队伍。

财政和公共行政部长有权在其权力范围内制定制定本皇家法令所需的法规。

第四项最终规定。生效。

该皇家法令将于 2013 年 1 月 1 日生效。

2012 年 11 月 30 日在马德里举行。

胡安·卡洛斯·R。

财政和公共行政部长。
克里斯托巴尔·蒙托罗·罗梅罗

官方国家公报
综合立法

规定义务的法规

计费

初步产权

记录操作的义务

第一条出具、交付和保存业务证明文件的义务。

企业家或专业人士有义务在适当的情况下为其在业务或专业活动发展中开展的业务开具和交付发票或其他支持文件,并保留这些文件的副本或矩阵。同样,他们有义务保留从其他商人或专业人士处收到的发票或其他证明文件,以进行其作为接收者的业务以及在开展上述活动时进行的业务。

同样,不具有商人或专业人士身份的其他个人和实体有义务为其按照本条例规定的条款开展的业务开具和保存发票或其他证明文件。

第一章

为增值税目的记录操作的义务

第一章

发票开具假设

第二条开具发票的义务。

1. 根据 12 月 28 日关于增值税的第 37/1992 号法律第 164. One. 3 条,商人或专业人员有义务为开发项目中提供的货物和服务的交付开具发票及其副本其活动,包括那些不征税和免税的活动,按照本条例规定的条款进行,除本条例规定的条款外,没有任何例外。这项义务也适用于特殊增值税制度涵盖的企业家或专业人士。

对于在交付货物或服务之前收到的付款,也必须开具发票及其副本,并且还必须根据上一段履行此义务,但免税货物的交付除外。其价值适用税法第二十五条的规定。

2. 在以下操作中的所有情况下都必须开具发票及其副本:

a) 收款人是商人或专业人士,无论开展业务的商人或专业人士须遵守何种税收制度,以及收款人要求行使的任何其他税制。任何税收性质的权利。

b) 税法第 25 条提及的运往另一成员国的货物交付。

c) 税法第 68 条第 3 款 a) 项和第 5 条所指的货物交付,如果通过应用上述规定中提到的规则,货物被理解为是在税法适用的领土内进行的税。然而,当税法第九章第十一章第 3 节中提到的特殊制度适用于这些交付,并且身份证明成员国不是西班牙王国时,将由身份证明国决定是否存是在开具发票的义务。

官方国家公报

综合立法

d) 税法第 21.1 条和第 2 条中提到的在欧洲共同体境外发送或运输的货物的交付,但在上述条款第 2.º, B 项中提到的免税商店中进行的货物除外。

e) 交付的货物必须在交付前安装或组装
根据税法第 68.Two.2.o 条的规定提供。

f) 收款人为非商人或专业人士的法人,无论其是否在税收适用境内设立,或第 39 /2015 号法律第 2 条中提到的公共管理机构,10 月 1 日,公共行政部门共同行政程序。

3. 前几节中提到的开具发票的义务将进行调整
有下列情况的,按照本条例规定的标准执行:

a) 对于适用税法第九编第十一章所述特殊制度的业务,且西班牙王国是身份识别成员国。

b) 对于上述 a) 所示以外的操作,当:

a) 其所指的货物交付或服务提供被理解为在税收适用境内进行,除非货物供应商或服务提供者未在上述境内设立境内,该税款的纳税人是其所从事的业务收款人,且发票不是由收款人按照本条例第五条的规定开具的。

b) 供应商或提供者在税收适用地区设立或设有常设机构,如果没有,则在其住所或惯常居住地设立,并从该地提供货物或服务。在下列情况下,根据适用的地点规则,服务的交付或提供不应被理解为在税收适用境内进行:

a) 当操作受另一个成员国管辖时,税收的纳税人是为其执行操作的接收者,并且发票不是由后者以供应商的名义并代表供应商实际开具的商品或服务的提供者。

b) 当操作被认为是在共同体之外进行时。

4. 如果从事该业务的人是而非共同体内的商人或专业人士,则任何支持该业务会计分录的文件都将被视为税法第 97 条第 1 条第 4 款所述的会计证据。

第三条开具发票义务的例外情况。

1. 除本合同中包含的情况外,没有义务开具发票。

本条例第二条第二款规定,有下列行为:

a) 根据其监管法第 20 条的规定,免征增值税的业务,但下文第 2 节中提到的业务除外。然而,根据第 20.Uno.2.º、3.º、4.º、5.º、15.º、20.º、22 条,在免税业务中必须开具发票。税法º、24.º、25.º 和 28.º。

b) 由企业家或专业人士从事的活动的开展,适用等值附加费的特殊制度。

然而,在所有情况下,交付应纳税且不免税的财产时都必须开具发票。

c) 由企业家或专业人士从事简化税制所涵盖的活动开展的活动,除非应计费用是根据收入额确定的。

然而,在税法第 123.Uno.B).3.o 条所述的固定资产转让的所有情况下,都必须开具发票。

d) 国家税务总局税务管理部门针对业务或专业领域或特定公司授权的其他事项,以避免干扰业务或专业活动的开展。

2. 在提供税法第 20.uno.16.º 和 18.º 条 a) a) 节中定义的服务时,没有义务开具发票,除非:

a) 根据适用的地点规则,这些活动被理解为是在税收适用地区或欧盟其他成员国进行的,并且受到税收约束,但不能免除税收。

b) 根据适用于它们的地点规则,它们被理解为在税收适用地区、加那利群岛、休达或梅利利亚进行,它们受税收管辖并免除税收,并且由商人或专业人士,但不包括保险实体、集体投资机构的公司、养老基金管理实体、证券化基金及其管理公司、信贷机构,通过位于上述领土的经济活动总部或常设机构。

国家税务总局税务管理部门可以根据相关方的请求,根据有关活动部门的商业或行政惯例或由于以下原因,免除其他商人或专业人员开具发票的义务:开具这些发票的技术条件。

3. 在不影响本条例第 16.1 条规定的情况下,企业家或专业人员无需为农业、畜牧业和渔业特别制度所涵盖的活动开发开具发票。

无论如何,必须为交付中提到的财产开具发票。
税法第一百二十九条第一款第二款。

第四条简易发票。

1. 有下列情形之一的,可以开具简易发票及其复印件,履行开具发票的义务:

a) 当金额不超过 400 欧元 (含增值税)时,

b) 何时必须开具更正发票。

2. 在不影响上节规定的情况下,企业主或专业人士还可以在金额不超过 3,000 欧元 (含增值税)时开具简化发票及其副本,具体操作如下:

a) 零售,包括制造商或加工商进行的零售产品已交付。

出于这些目的,有形动产或房地产的交付,其中交易接收者不是作为商人或专业人士,而是作为最终消费者,将被视为零售销售。零售销售不会被视为其对象是由于其客观特征、包装、展示或保存状态而主要用于商业或专业用途的商品。

b) 救护车销售或服务。

c) 在消费者家中进行销售或服务。

d) 人员及其行李的运输。

e) 餐馆、酒吧、咖啡馆、霍奇特店、巧克力店和类似场所提供的招待和餐饮服务,以及当场消费的饮料或餐点的供应。

f) 舞厅和夜总会提供的服务。

g) 通过使用公用电话亭提供的电话服务
公共的,以及通过不允许识别持票人身份的卡。

h) 美发服务和美容机构提供的服务。

i) 使用体育设施。

j) 照片冲洗和摄影工作室提供的服务。

k) 停车和车辆停放。

l) 电影租赁。

m) 干洗和洗衣服务。

n) 使用收费公路。

3.除前款规定的情况外,当有关活动的商业或行政惯例,或技术条件符合要求时,国家税务总局税务管理部门可以授权开具简易发票。开具发票使得包含第 6 条规定的所有数据或要求尤其困难。

4.下列业务不能开具简易发票:

a) 税法第 25 条提及的运往另一成员国的货物交付。

b) 税法第 68 条第 3.a) 款所指的货物交付,除非该法第九章第 XI 章第 3 节所指的特殊制度适用。

c) 被认为是在税收适用境内进行的货物交付或服务提供,如果货物供应商或服务提供者未在上述境内设立,则纳税人纳税人是其从事业务的接收者,发票由后者依照本条例第五条的规定开具。

d) 第 2.3.b) b) 条中提到的货物或服务的交付。

第五条收件人或第三方遵守开具发票的义务。

1. 第 2 条所述义务可由业务接受者或第三方实质性履行。在任何这些情况下,有义务开具发票的商人或专业人士或纳税人将负责遵守本标题中规定的所有义务。

对于《增值税条例》第 62.6 条所述的个人和实体,如果选择履行由业务接收者或第三方开具发票的义务,则必须提交一份普查声明,告知其所述选择权、行使该选择权的日期以及 (如适用)放弃该选择权的日期和生效日期。

2. 切实履行第2条所述义务

操作的接收者必须满足以下要求:

a) 进行该操作的商人或专业人士与这些操作的接收者之间必须达成协议,前者授权后者开具与上述操作相对应的发票。该协议必须在进行操作之前签署,并且必须明确其所涉及的内容。

b) 如此开具的每张发票必须经过进行该操作的商人或专业人士的验收程序。该程序将根据双方的决定进行调整。

c) 开具发票的操作接收人必须
将副本发送给制作它们的商人或专业人士。

官方国家公报

综合立法

d) 这些发票将以进行发票中记录的操作的商人或专业人员的名义并代表其开具。

3. 开具发票的义务可由商人、专业人士或增值税纳税人通过聘请委托开具发票的第三方来履行。

4. 当业务接收方或开具发票的第三方未在欧盟境内设立时,除非其设立在加那利群岛、休达或梅利利亚或与其有互助相关法律文书的国家/地区范围与 2010 年 3 月 16 日理事会指令 2010/24/EU 规定的关于追回与某些税收、关税和其他措施有关的索赔的互助的范围相似,以及 2010 年 10 月 7 日关于行政合作和打击增值税领域欺诈的理事会条例 (EU) 904/2010,仅由业务接收方或第三方事先通知国家开具发票税务管理机构。

第二章

发票要求

第六条 发票内容。

1. 每张发票及其副本均将包含下述数据或要求,但不影响出于其他目的而可能强制要求的数据或要求以及包括任何其他提及的可能性:

a) 编号和系列 (如果适用)。每个系列中发票的编号都是相关的。

如果有合理的理由,并且除其他情况外,当有义务开具发票的人拥有多个开展业务的机构,以及当有义务开具发票的人在多个营业场所开展业务时,可以单独系列开具发票。性质不同。

但是,在任何情况下,都必须按特定系列开具以下发票:

1. 由操作接收者或所提及的第三方发出的

第5条,每条必须有不同的系列。

2. 整改情况。

3. 根据 12 月 29 日第 1624/1992 号皇家法令第 1 条批准的增值税条例第五附加条款签发的。

四、依第八十四条第一款规定核发者。

12 月 28 日关于增值税的第 37/1992 号法律第 2 条,字母 g)。

5. 根据12月29日第1624/1992号皇家法令第1条批准的增值税条例第61条之五第2节的规定签发的。

b) 发行日期。

c) 姓名、原因或完整的公司名称,均为有义务的人
作为操作的接收者开具发票。

d) 由西班牙税务局或其他欧盟成员国 (如适用)指定的纳税识别号,有义务开具发票的人员使用该号码进行操作。

同样,在以下情况下,必须提供收件人的纳税识别号:

1. 目的地为另一成员国的货物交付,根据税法第 25 条可免税。

2. 该业务的接收者是相应税收的纳税人。

官方国家公报

综合立法

3.° 这些业务被认为是在税收适用地区进行的,并且有义务开具发票的商人或专业人员必须被视为在该地区设立。

e) 地址,有义务开具发票的人和业务接收人的地址。

当有义务开具发票的人或业务接收者有多个固定营业地点时,如果所述参考与确定营业制度有关,则必须注明他们所指的活动总部或机构的地点。与上述业务相对应的税收。

f) 业务描述,记录确定税法第 78 条和第 79 条规定的税收征税基础所需的所有数据,以及相应的业务及其金额,包括所述业务的不含税价格单位。 ,以及未包含在上述单价中的任何折扣或回扣。

g) 适用于业务的一个或多个税率 (如果适用) 。

h) 转嫁的税额 (如果适用)必须单独记录。

i) 进行记录的操作的日期或收到预付款的日期 (如适用) ,前提是该日期不是发票开具日期。

j) 如果发票中记录的操作免税,请参考 11 月 28 日第 2006/112/EC 号指令中与增值税共同制度有关的相应规定,或税法的相应规定或表明该业务可以免税。

当多项操作记录在一张发票中并且所指出的情况仅涉及其中的一部分时,本信函的规定也适用。

k) 在交付税法第 25 条所述的新运输工具时,应说明其特征、首次投入使用的日期以及交付前行驶的距离或航行或飞行的时间。

l) 发票由交付物或服务的购买者或者接受者而非供货者或者提供者开具的,按照本条例第五条的规定,注明“接受者开具发票”。

m) 如果税收的纳税人是业务的购买者或接受者,则提及“纳税人的逆转”。

n) 如果适用旅行社特殊制度,请提及“旅行社的特殊制度”。

o) 如果对二手货、艺术品、古董和收藏品适用特殊制度,请提及“二手货特殊制度”、“艺术品特殊制度”或“古董和收藏品特殊制度”。

p) 在适用现金标准特殊制度的情况下,提及“制度”特殊现金标准。

2. 各自对应的税基部分必须单独指定。

在以下情况下,同一发票中记录的操作之一:

a) 当记录了免缴增值税的业务时

添加了其他不会发生这种情况的内容。

b) 包括相应增值税纳税人为接收方的经营活动以及其他不存在这种情况的经营活动。

c) 当包括需缴纳不同类型增值税的业务时。

3. 对于第 2.3.b).b) .a) 条提及的操作,有义务开具发票的一方可以省略第 f).g) 和 h) 节中字母 f).g) 和 h) 中规定的信息¹

并根据所提供的商品或服务的数量或范围及其性质,指出此类商品或服务的应税金额。

4. 就税法第九十七条之一的规定而言,包含所有数据并符合本条所述要求的发票将被视为发票。

5. 对于使用条例第 7 条提及的计算机系统开具的发票,该条例规定了支持商人和专业人员开票流程的计算机或电子系统和程序必须采用的要求,以及开票记录的标准化格式,根据财政部和公共职能部门部长令制定的技术和功能规范,还必须包括以下内容:

a) 使用“QR”码图形表示发票的部分内容。

如果发票是电子发票,则图形表示可以是
替换为代表“QR”码的内容。

b) 这些发票,无论是否为电子形式,仅在计算机系统将所有账单记录发送给国家税务局的情况下,还将包含“AEAT 电子总部可验证发票”或“VERI*FACTU”字样。管理机构依照前款规定第十五条、第十六条的规定。

第七条简易发票的内容。

1. 在不影响出于其他目的可能强制提供的数据或要求以及包含任何其他信息的可能性的情况下,简化发票及其副本将包含以下数据或要求:

a) 编号和系列(如果适用)。每个系列中简化发票的编号将是相关的。

如果有正当理由,并且在以下情况下,可以通过单独系列开具简化发票:

1. 当有义务签发该证书的一方拥有多个开展业务的机构时。

2. 当有义务发行人进行不同性质的业务时。

3. 由操作接收者或所提及的第三方发出的

第5条,每条必须有不同的系列。

4. 整改情况。

当商人或专业人士根据本条和第 6 条为同一日历年进行的业务记录开具发票时,必须分批开具。

b) 发行日期。

c) 进行记录的操作的日期或收到预付款的日期(如适用),前提是该日期不是发票开具的日期。

d) 纳税识别号,以及姓名、原因或

负责发行的一方的公司全名。

e) 所交付货物或所提供服务类型的识别。

f) 适用税率,也可选择“含增值税”表述。

同样,当同一张发票包含适用不同增值税税率的工序时,也必须分别注明每项工序对应的税基部分。

g) 总代价。

h) 对于更正发票,更正发票和修改规格的明确且明确的参考。

i) 在本条第 6.1 条字母 j) ap) 中提到的情况下
规定,其中提到的内容必须记录下来。

2. 就税法第 97 条之一的规定而言,当业务接收者是商人或专业人士并有要求时,简易发票的开具人还必须记录以下数据:

a) 由西班牙税务局或其他欧盟成员国 (如适用)指定的纳税识别号,以及业务接收方的地址。

b) 转嫁的税额 (如果适用)必须单独记录。

3. 当业务接收者不是商人或专业人士并因此需要行使任何税务性质的权利时,也必须记录上一节中提到的数据。

4. 当国家税务总局税务部门了解有关活动部门的商业或行政惯例,或开具简易发票的技术条件时,建议记录在税表中注明的更高或更低的记载。在前面的部分中,您可以:

a) 要求在前面几节中指出的信息之外包含额外的信息,但在任何情况下都不需要比第 6 条中提到的信息更多的信息。

b) 授权开具不包括上述第 1 节、字母 a)、c)、f)、g) 和 i) 以及第 2 节中所述内容的简化发票,前提是,如果省略上述内容,第 1 节字母 f) 或 g) 中提到的税率或允许计算的数据被记录。

本节提及的协议必须适当公开。
由国家税务总局负责。

5. 对于使用条例第 7 条提到的计算机系统开具的简化发票,该条例规定了支持商人和专业人员开票流程的计算机或电子系统和程序以及标准化必须采用的要求。计费记录格式还应当包括本条例第六条第五款规定的内容。

第八条 发票开具方式。

1. 发票可以通过任何方式开具,无论是纸质还是电子格式,使开具方能够保证发票来源的真实性、内容的完整性和易读性,从开具之日起一直到整个开具时间。保存期。

2. 纸质或电子形式的发票来源的真实性将保证开具义务人和发票开具人的身份。

发票内容的完整性,无论是纸质发票还是电子发票,都将确保
本身并没有被修改。

3. 纸质或纸质发票的原产地真实性和内容的完整性
电子,可以通过法律认可的任何证明方式来保证。

特别是,发票来源的真实性和内容的完整性可以通过纳税人的业务或专业活动的通常管理控制来保证。

上述管理控制措施必须允许创建可靠的审计跟踪,以在发票与其记录的货物交付或服务提供之间建立必要的联系。

4. 当发票是根据《条例》中规定的计算机或电子系统和必须采用支持商人和专业人员的计费流程以及计费记录格式标准化的程序。

官方国家公报

综合立法

第九条电子发票。

1. 电子发票将被理解为符合以下规定的发票：
本条例已以电子格式发布和接收。
2. 电子发票的开具条件是收件人必须具备
经您同意。

第十条电子发票的真实性、完整性。

- 1、电子发票来源的真实性和内容的完整性
通过第 8 条规定的任何方式予以保证。

特别是,电子发票的来源真实性和内容完整性将通过以下方式之一得到保证:

- a) 根据 1999 年 12 月 13 日欧洲议会和理事会指令 1999/93/EC 第 2.2 条的规定,通过高级电子签名,建立电子签名社区框架,基于根据上述指令第 2 条第 6 节和第 10 节的规定,使用安全签名创建设备创建的认证证书,或在认证书上按照上述指令第2条第10节的规定。
- b) 通过电子数据交换 (EDI),如 1994 年 10 月 19 日关于电子数据交换法律问题的委员会建议 94/820/EC 附件一第 2 条所定义,当与此交换有关的协议规定:使用保证数据来源真实性和完整性的程序。
- c) 通过利害关系人在使用前已向国家税务总局通报并经国家税务总局认可的其他方式。

2. 如果批次中包含同时发送给同一收件人的多张电子发票,则不同发票的共同详细信息只能提及一次,前提是每张发票的所有信息均可用。

第十一条开具发票的期限。

1. 发票必须在操作时开具。
但是,如果操作的接受者是商人或专业人士,则发票必须在发生与上述操作相对应的税款发生月份的下个月 16 日之前开具。

2. 在税法第 75.One.8.° 条规定的货物交付中,发票必须在货物开始运送或运输至收单方的次月 16 日之前开具。

3. 在章中规定的现金标准特殊制度下的经营中,经营者是商人或专业人士,在这种情况下,现金标准必须在经营进行月份的下个月 16 日之前发放。

第十二条发票所用的币种和语言。

1. 发票上的金额可以以任何货币表示,前提是转嫁的税款以欧元表示,为此使用第 79 条中提到的汇率。税法第十一条。

2. 发票可以任何语言开具。然而,当税务机关认为有必要采取任何旨在核实商人、专业人士或应纳税人的税务状况的行动时,可能会要求将发票翻译成西班牙语或西班牙的其他官方语言。以与在该国开展的业务相对应的非官方语言发布

增值税适用地区,以及在该地区设立的商人、专业人士或纳税人收到的税款。

第十三条概括发票。

1. 同一收件人在不同日期执行的不同操作可以包含在一张发票中,前提是这些操作是在同一日历月内执行的。

2. 这些发票必须在执行其中记录的操作的日历月的最后一天之前开具。但是,如果这些资金的接收者是商人或专业人士,则必须在开展业务的次月 16 日之前进行发行。

3. 税法第 75 条第 1 款第 8 款规定的货物交付时,发票必须在货物启运或运输目的地至收单方的次月 16 日之前开具。

第十四条发票副本。

1. 企业家、专业人士或纳税人每张发票只能出具一份正本。

2. 仅开具原始发票副本

有下列情形之一的,可以受理:

a) 当多个接收者参与同一货物交付或服务提供时。在这种情况下,税基部分和转嫁给他们的费用必须记录在原件和每份副本中。

b) 由于任何原因丢失原件。

3. 本文上一节提到的副本
与相应的原始文件具有同等效力。

4. 每份副本中必须注明“副本”一词。

第 15 条.更正发票。

1. 如果原始发票不符合第 6 条或第 7 条规定的任何要求,则必须开具更正发票,但不影响本条第 6 节的规定。

2. 同样,如果转嫁税额确定错误或者发生根据税法第八十条的规定需要修改税款的情况,则必须开具更正发票。税基。

然而,如果税基的修改是由于在随后向同一接收者供应货物或包装时退回货物或包装造成的,并且已针对交付货物的操作开具了发票,则开具发票不需要开具更正发票,但可以对为上述供应开具的发票进行更正,从上述后续操作的金额中减去退回货物或容器和包装的金额。只要所有业务适用的税率相同,无论其结果是正数还是负数,都可以按照这种方式进行整顿。

3. 纠正发票的开具必须在有义务开具发票的人了解根据前几节规定需要开具的情况后立即进行,前提是自开具之日起尚未过去四年。发生了税法第 80 条规定的情况。

4. 更正将通过开具新发票来进行,其中包含更正发票的识别数据。多张发票的更正可以在一份更正文件中进行,前提是所有更正的发票均已识别。然而,当修改基础

应税来源于根据营业额给予折扣或奖金,以及经国家税务总局税务管理部门授权的其他情况,无需识别发票,确定它们所指的时期就足够了。

国家税务总局税务管理部门可以根据相关方的要求,并根据相关行业的商业或行政惯例,批准其他发票更正程序。

5. 更正发票必须酌情符合第 6 条或第 7 条规定的要求。

当开具更正发票时,第 6.1.f)、g) 和 h) 条中提及的数据将表明所进行的更正。特别是,可以记录上述第 6.1 条 f) 和 h) 款规定的数字,或者直接表明整改量,无论其符号如何,或者在进行整改后保留这些数据,并在本条中表明案称整改金额。

当开具简化整改发票时,第 7.1.f) 和 g) 条以及适用的情况下第 7.2.b) 条中提到的数据将表明所进行的整改,或者直接表明整改金额,或者作为它们在进行整改后仍然存在,在这种情况下也表明了所述整改的金额。

6. 只有因第 1 节和第 2 节中规定的任何原因开具的发票才会被视为更正发票。

但是,如果当天开具的简化发票符合第 7.1 条规定的要求,则为替换或交换先前开具的简化发票而开具的发票将不具有更正状态。

第十六条特别税收制度中记录业务活动的义务的特殊性。

1. 企业家或专业人士按照税法第131.2条的规定,从农业、畜牧业、渔业特别制度范围内的人员处获取货物或服务时必须偿还补偿的,必须开具该业务的收据,其中必须包括以下数据或要求:

a) 系列和编号。每个系列中的收据编号都是相关的。
b) 姓名、原因或公司全名、税务识别号和有义务签发人以及农业、畜牧业、林业或渔业经营者的地址,表明其属于特殊农业制度、畜牧业和钓鱼。

c) 所交付货物或所提供服务的描述以及地点和地点
重要且有效完成业务的日期。

d) 商品或服务的价格,根据税法第 130 条第 5 款的规定确定。

e) 补偿的百分比。

f) 赔偿金额。

g) 农业、畜牧业、林业或渔业经营者的签名。

这些商人或专业人士必须将此收据副本交付给商品或服务的供应商、农业、林业、畜牧业或渔业经营的所有者。

本条例中有关发票的其他规定在适当的情况下同样适用于本节中提到的收据。

2. 在不妨碍遵守本篇规定的其余义务的情况下,对二手商品、艺术品、古董和收藏品适用特殊制度的纳税人必须就受上述特殊制度影响的业务遵守以下具体义务:

官方国家公报

综合立法

a) 向那些不具备商人或专业人士身份的人发布一份文件,证明每项收购的合理性。上述购买文件必须由转让人签署,并包含第 6.1 条中提到的数据和要求。

b) 在任何情况下,在应税经销商针对特殊制度下的交货开具的发票中,必须注明第 6.1.o) 或 7.1.i) 条中提到的内容。

c) 应税经销商针对特殊制度下的交货开具的发票中,不得单独记录所收取的增值税金额,并且必须将其理解为包含在操作总价中。

3. 在旅行社特殊制度适用的业务中,纳税人没有义务在其开具的发票中单独记录所收取的费用,并且必须将税费理解为在适当的情况下包含在旅行社的价格中。手术。无论如何,记录本特殊制度适用的操作的发票必须包括第 6.1.n) 或 7.1.i) 条中提到的内容。

4. 企业家或专业人士在交付必须转嫁等值附加费的货物时,在任何情况下都必须开具单独的发票来记录所述交付,并在发票中说明已征收的附加费类型及其金额。

同等附加费特殊制度所涵盖的零售商,如果同时在其他商业或专业活动领域开展业务或专业活动,则必须在不同的发票中记录分别用于该制度所包括的活动和其他活动的商品采购情况。活动。

第三章

发票提交

第十七条发送发票的义务。

根据第一章第一章和第二章的规定开具的发票正本必须由有义务开具发票的人或代表他们发送给其中记录的操作的接收人。

第十八条发送发票的截止日期。

第 17 条规定的发送发票的义务必须在发票开具时履行,或者,如果收件人是商人或专业人士,则应在应计税款下个月 16 日之前履行。上述操作已经发生,或者如果操作属于现金标准特殊制度或更正发票,则在操作进行的下个月 16 日之前发生,或者会分别开具发票。

第四章

保存发票和其他文件

第十九条保存发票和其他文件的义务。

1. 企业家或专业人士必须在本条例规定的期限内保存
12 月 17 日第 58/2003 号法律,一般税,以下文件:

- a) 收到的发票。
- b) 根据第 2.1 条和第 2 条开具的发票副本或矩阵。

- c) 税法第九十七条第一款第四项规定的会计证明文件。
- d) 第 16.1 条中提到的收据,包括开具者提供的收据正本和开发利用所有者提供的副本。
- e) 进口税法第 97 条第 1 款第 3 项所述的文件。

这项义务也适用于增值税特殊制度所涵盖的商人或专业人士,以及那些不具有商人或专业人士身份但属于应纳税主体的人,尽管在这种情况下,它仅涵盖 a) 和 c) 段中引用的文件。

2. 文件必须保持原件内容、有序、完整。
本条例规定的期限和条件。

3. 上一节中提到的义务可以由第三方实质性履行,该第三方在所有情况下均以商人或专业人士或纳税人的名义并代表商人或专业人士或纳税人行事,在任何情况下,第三方将负责遵守本章规定的所有义务。

4. 当第三方未在欧盟境内设立时,除非其设立在加那利群岛、休达或梅利利亚或与其有互助法律文书且适用范围与所规定的类似的国家根据 2010 年 3 月 16 日关于在追回与某些税收、关税和其他措施有关的索赔方面相互协助的理事会指令 2010/24/EU 和条例 (EU) No. 2010 年 10 月 7 日理事会第 904/2010 号决议,涉及增值税领域的行政合作和反欺诈行为,只有在通知国家税务总局后才能通过第三方履行此义务机构。

第二十条 发票和其他文件的保存形式。

1. 第十九条提到的纸质或电子格式的不同文件,必须以任何方式保存,以保证有义务保存这些文件的来源的真实性、内容的完整性和条款的可读性。第八条规定的信息,以及税务机关立即获取这些信息,除非有正当理由。

2. 特别是,这一义务可以通过使用电子手段来履行。出于这些目的,通过电子手段进行的保存将被理解为通过电子处理设备进行的保存,包括使用光学或其他电磁手段的数字压缩和数据存储。

第二十一条 以电子方式保存发票和其他文件。

1. 以电子方式保存第 20 条所述文件的方式必须确保其在收到或发送时的原始格式以及在适当情况下的可读性。相关数据和签名验证机制或其他授权元素,保证其来源的真实性和内容的完整性。

税务机关可随时要求文件的发送者或接收者将其转换为清晰的语言。

2. 以电子方式保存的文件必须通过保证在线访问数据以及远程加载和使用的方式进行管理和保存,税务机关应任何要求且不得无故拖延。

完全访问是指允许查看、选择性搜索、在线复制或下载以及打印的访问。

第二十二条 发票及其他文件的保存地点。

1. 就本章规定而言,有义务保存发票和其他文件的商人或专业人士或纳税人可以确定

官方国家公报

综合立法

履行上述义务的地点,前提是它应税务管理机构的任何要求,向正在采取行动核实其税务状况的税务管理机构提供由此保存的所有文件或信息,不得无故拖延。

2. 当在西班牙境外进行保存时,只有通过使用保证在线访问以及税务机关远程上传和使用文件的电子方式进行保存,才被视为有效履行了该义务或由此保存的信息。

商人、专业人士或纳税人欲在上述境外履行上述义务的,必须提前告知国家税务总局。

第二十三条税务机关查阅发票和其他文件。

当通过使用电子方式履行第 19 条中提到的保存义务时,税务机关的任何机构在采取行动核实商人或专业人士或应税人的纳税情况时,必须保证其在线访问保存的文档,以及它们的远程加载和使用。遵守该义务与文件保存地点无关。

第五章

其他规定

第二十四条计费争议的解决。

与本条例中提到的发票和其他文件的签发、更正或免除有关的争议,如果有事实依据,将被视为税务性质,以便提出相应的经济行政索赔或诉讼。此类性质的法律问题。

第二章

其他税收和其他领域的文件义务

第二十五条第一章规定的适用。

第一章中包含的规定将适用于任何其他税收、补贴或公共援助的目的,而不影响其自身法规和第 26 条规定的内容。

第二十六条个人所得税业务记录义务的特殊性。

1. 从经济活动中获得收入的个人所得税纳税人,应按照本条例规定的条件为其开展活动开具发票及其副本。他们通过直接估算法确定上述回报,无论其缴纳增值税的制度如何。

使用个人所得税中的客观估计方法根据收入量确定其净绩效的纳税人也将被要求开具发票及其副本。

2. 农业、畜牧业特别制度所涵盖的活动开展活动的接受者,通过出具第 16.1 条规定的收据,即视为履行了上一节规定的义务。渔业增值税。

官方国家公报

综合立法

第一个附加条款。其他领域的计费职责。

理解本条例的规定时,不得影响商业、金融和保险领域的商人 and 专业人员在制度下开具、交付和保存发票或类似文件所要求的任何其他职责。补贴或公共援助方面的专业活动,或出于保护消费者和用户的目的。

第二项附加规定。加那利间接一般税以及休达和梅利利亚市的生产、服务和进口税。

关于须缴纳加那利群岛一般间接税的业务,提及增值税和国家税务总局税务部门或后者必须被理解为(如适用)加那利群岛一般间接税间接税和加那利税务局。同样,对于需缴纳生产、服务和进口税的业务,应理解为上述税收以及休达市和梅利利亚市的地方当局。上述内容的理解不影响上述主管部门之间可能需要的协调。

在不影响第 6 条和第 7 条所载内容的前提下,加那利群岛一般间接税的管理规则将确定记录应税业务的发票必须包含的具体内容,以及遵守的授权要求开具和保留加那利群岛以外的收件人或第三方开具的发票的义务。

在第 16.3 条第 1 款规定的情况下,在加那利群岛一般间接税旅行社的特殊制度内,应收款人的要求,可以在发票上注明“IGIC 费用包含在价格”。»,将操作总价乘以 2 再除以 100 所得的金额。

第三附加条款。对某些电能输送进行计费。

1. 电力部门第 24/2013 号法律第 28 条和第 30 条以及 12 月 26 日第 2019/1997 号皇家法令第 2 条提到的与电能生产市场相关的电能交换,根据该法令,能源生产市场的组织和监管,必须由系统运营商根据《能源法》赋予的职能进行记录电气部门和发展法规。

2. 电能的交付将由该运营商以能源供应实体的名义并代表能源供应实体开具的发票进行记录,其中必须包括本条例第 6.1 条中列出的所有数据,即与识别电能相关的数据。操作接收者具有系统操作者的身份,必须保留开具的发票原件,并将副本发送给供应商。

3. 系统运营商将为每个购买者开具交货发票,其中必须包括本条例前述第 6.1 条规定的所有数据,其中与发送者身份相关的数据是与发送者身份相关的数据。系统运营商要求您必须保留此类发票的副本并将原件发送给收件人。

4. 本附加条款前几节中提到的必须由系统运营商保存的文件将被视为本条例条款中的发票,并在以下期限内由税务机关保留:对相应发票中反映的电能交付进行必要检查的规定。

5. 系统运营商必须按照 7 月 27 日第 1065/2007 号皇家法令规定的条款,在其年度声明中列出与第三方的业务,该法令批准了管理行为和程序的一般规定

官方国家公报

综合立法

税务检查和制定税务申请程序、电力供应商及其购买者进行的业务的通用标准,这些标准已根据本附加条款前面各节的规定记录下来,并指出。每个供应商和每个采购商(视情况而定)在声明所指的期间内进行的操作总量,其中能源交付归因于每个供应商以及每个购买者的能源采购(作为销售额)。

6. 无论如何,对于本附加条款中提到的操作,系统运营商必须与税务机关合作,提供具有税务意义的任何数据、报告或背景信息,以便正确处理所述操作。

与计费周期相对应的收款权和付款义务将被视为与整个周期的单次电能交付相关联。

7. 系统运营商可以使第三方充当供应实体和获取实体之间的中央对手方,以便出于所有目的,可以理解电能的输送是由供应实体向所述实体进行的。第三方并由收购实体从其收购。在这种情况下,与操作接收者和发送者身份相关的数据将被被授权为中央对手方的第三方的数据所取代,该第三方将承担该附加条款分配给运营商的与计费相关的义务已被授权充当中央对手方的系统的一部分。

第四条附加规定。对代表他人并作为调解人的旅行社提供的某些服务开具发票。

1. 开具的发票按照本规定的规定开具。

记录满足以下要求的服务提供:

a) 包括在合同中提供的服务,其中具有旅行社地位的商人或专业人士作为调解人代表具有旅行社地位的其他人根据该部门的规定进行干预。

b) 无论收件人的情况如何,请向旅行社索取
开具与此类服务相对应的发票。

c) 属于以下任一服务:

a) 旅客及其行李的运输;

b) 酒店、露营和水疗中心;

c) 修复和餐饮;

d) 运输工具的短期租赁;

e) 参观博物馆、美术馆、美术馆、纪念碑、历史名胜、植物园、动物园和自然公园以及其他具有类似特征的受保护自然空间;

f) 参加文化、艺术、体育、科学、教育、娱乐活动、集市和展览;

g) 旅行保险。

h) 适用旅行社特殊制度的旅行服务。

2. 上述发票必须包含下列数据或要求,但不影响包含任何其他信息的可能性:

a) 明确表明是旅行社按照本附则规定开具的发票。

b) 本法第6条或适用的情况下第7条提及的数据和要求。然而,作为第6条第1.c)、d)和e)节以及第7条第1.d)节所述的与有义务开具发票的人有关的数据,它们将

官方国家公报

综合立法

包括与旅行社有关的内容,而不是与提供调解所指服务的商人或专业人士相对应的内容。

c) 此外,开具的发票必须包含明确的参考信息,以识别其中记录的每一项服务,以及接收方第 6 条第 1.c)、d) 和 e) 节中提到的内容发票的操作。同样,这些发票必须与其他发票分开开具。

3. 以他人名义和代表他人提供的与旅行社向接受者提供的服务相关的调解服务也可以由旅行社通过本附则中提到的发票予以记录。在此情况下,相应的发票必须单独包含按照本条例规定必须包含在发票中的与前述调解服务有关的数据。

4. 旅行社可以在其开具的同一张发票中记录不同商人或专业人士在最多一个月内向同一接受者提供的服务。

5. 在不影响前几节规定的情况下,本条例中的规定将适用于旅行社根据本附加规定开具的发票。

6. 根据 12 月 29 日第 1624/1992 号皇家法令批准的《增值税条例》第 63 条的规定,开具这些发票的旅行社必须将其记录在所开发票记录簿中。此类注释的方式必须能够区分与本条第 1 节中提及的操作相对应的金额、与第 3 节中提及的服务金额相对应的金额以及第 3 条中提及的操作相对应的金额。其他文件或不同的发票。

7. 开具这些发票的旅行社必须酌情记录
与第三方业务的年度申报中包含以下信息:

a) 在销售方面,通过上述发票记录的与服务相关的信息,应适当区分。

b) 在购买方面,与提供服务有关的信息,在履行过程中,他们代表本条款中提到的其他人作为调解人进行干预,并进行适当区分。

8. 开具本附加条款中提到的发票的旅行社必须与税务机关合作,提供发票中记录的有关提供服务的任何具有税务意义的历史数据或记录。

第五条附加规定。参考 11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令批准的规范计费义务的法规。

对 11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令批准的计费义务监管法规的引用应理解为针对本法规。

第六条附加规定。由国家能源委员会以特殊制度下的电能分销商和生产商或其代表的名义并代表其开具发票。

1. 5 月 25 日第 661/2007 号皇家法令第 30 条规定,在特殊制度下规范电能生产活动,国家能源委员会在同等保费、奖金、奖励方面具有结算和支付职能与特殊制度下的电力生产商相对应的补贴,将记录在该委员会以生产实体的名义并代表生产实体或以生产实体的名义并代表其签发的发票中。他们的代表。

同样,国家能源委员会必须以电力经销商的名义并代表电力经销商开具与上述委员会对同等保费、保费、保费、收入要求相对应的发票。

官方国家公报

综合立法

5月25日第661/2007号皇家法令第30条以及4月3日第485/2009号皇家法令第七条附加条款中提到的激励和补充,这些条款规范了电力能源领域最后手段供应的实施,这些费用已由那些人向所述商品的消费者收取。

2.前款所称发票必须包含本条例第6.1条所列的所有数据,但代表生产者或其代表开具的发票中有关收件人身份的数据除外,并且代表分销商开具的发票中与发件人身份相关的数据。在这两种情况下,上述数据都将替换为国家能源委员会的标识数据。

国家能源委员会必须保留开具的发票原件,并将其副本发送给经销商和生产商,或者在适当的情况下发送给他们的代表。

国家能源委员会必须保存的由此开具的发票将在时效期限内由税务机关保留,以对其所反映的供应进行必要的检查。

3. 国家能源委员会必须在其与第三方的年度运营申报中,说明电能生产商、其代表和分销商根据本附加条款的规定记录的运营情况,并说明,对于每个生产商或代表以及每个分销商,在声明所指的期间内进行的业务总量,将归属于每个生产商或代表的特殊制度下的电能交付记录为购买量,并记录为销售量入学要求通知每个经销商有关本附加条款中提到的同等奖金、奖金、奖励和补充的信息。

4. 理解本附加条款的规定时,不得影响国家能源委员会根据其规定的收入要求(包括增值税或同等税费)向经销商签发和发送的文件。与5月25日第661/2007号皇家法令第30条以及《皇家法令》第七条附加规定中提到的同等奖金、奖金、奖励和补充有关4月3日第485/2009号皇家法令。

5. 与计费周期相对应的收款权利和付款义务将被视为与整个周期的单次电能交付挂钩。

6. 无论如何,对于本附加条款中提到的业务,国家能源委员会必须与税务机关合作,提供具有税务意义的任何数据、报告或背景,以便正确处理所述业务。

第七条附加规定。

就本条例第三条第二节的规定而言,银行重组资产管理公司(SAREB)将被视为信贷机构。

第一条过渡性规定。第三方开具或保存发票的通知。

依照本条例第五条第四节、第十九条第四节的规定,由第三方开具或者保存发票的,纳税人无需重新明示通知。根据第1496/2003号皇家法令批准的规范计费义务的条例的规定,先前已获得国家税务总局授权或已启动授权请求程序11月28日。

上一段提到的授权请求,在本条例生效时正在进行中,将被理解为通信,被理解为已在所述时间提出,除非

官方国家公报

综合立法

沟通所提供的文件不充分,在这种情况下,当所述文件完成时,该沟通将被视为已出具。提供额外文件的请求必须在本法规生效后最多三个月内提出。

第二条过渡性规定。替换或交换发票的替代文件。

1. 自本条例生效以来,根据 11 月 28 日第 1496/2003 号皇家法令批准的计费义务条例规定签发的替代文件,可在第 2 条第 2 节 a) 项规定的情况。

2. 上述文件的更换或交换可在其中记载的业务发生之日起四年内进行。

3. 在这种情况下开具的发票将不被视为发票。
整改。

该合并文本没有法律价值。